

LGPD: Transparência e Legítimo Interesse

Guia de referência operacional para os Artigos 9º e 10

Um mapeamento visual da lei (Texto Original + Aplicação Prática)

Artigo 9º: O Direito à Informação

Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso:

- I - finalidade específica do tratamento;
- II - forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
- III - identificação do controlador;
- IV - informações de contato do controlador;
- V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade;
- VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e
- VII – direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 desta Lei.

Os 7 Pilares do Aviso de Privacidade Operacional

I.	Finalidade	Por que você precisa do dado? <i>Ex: Usamos seu e-mail exclusivamente para enviar a nossa newsletter quinzenal.</i>
II.	Forma e Duração	Como e por quanto tempo? <i>Ex: Armazenado em nuvem segura por 5 anos, após os quais será deletado.</i>
III.	Identidade	Quem é você? <i>Ex: Razão Social e CNPJ visíveis no rodapé.</i>
IV.	Contato	Como falar com o DPO? <i>Ex: Dúvidas? Envie um e-mail para dpo@empresa.com.br</i>
V.	Compartilhamento	Para onde os dados vão? <i>Ex: Seus dados são compartilhados com nosso provedor de pagamentos, o Gateway X.</i>
VI.	Responsabilidades	Quem responde por falhas? <i>Ex: Definição clara do papel do Controlador vs. Operador.</i>
VII.	Direitos (Art. 18)	Como o titular exerce controle? <i>Ex: Botões acessíveis de Baixar meus dados ou Excluir minha conta.</i>

Artigo 9º, § 1º e § 2º: Regras e Limites do Consentimento

§ 1º Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca.

§ 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde das alterações.

Diagnóstico de Consentimento e Gestão de Mudanças

A Armadilha do Consentimento Nulo (§ 1º)



Consentimento é NULO se usar Dark Patterns.

- Caixas pré-marcadas (opt-in automático)
- Políticas de privacidade com dezenas de páginas de juridiquês ininteligível
- Omissão de informações cruciais

O Fluxo de Mudança de Finalidade (§ 2º)



Artigo 9º, § 3º: Consentimento Condicionado

§ 3º Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no art. 18 desta Lei.

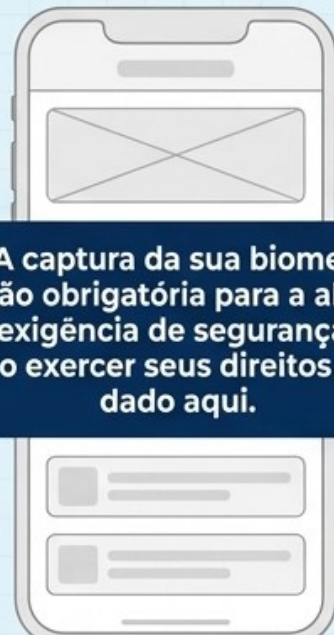
O Requisito de Destaque em Serviços Condicionados

Contexto: Quando um dado é obrigatório para entregar o produto (Ex: Pedir biometria facial para abrir uma conta bancária digital).

✗ Incorreto



✓ Correto

A smartphone screen is shown. A large, dark blue callout box with white text is overlaid on the screen, partially obscuring the app interface. The text inside the box reads: "Atenção: A captura da sua biometria facial é uma condição obrigatória para a abertura desta conta, por exigência de segurança antifraude. Veja como exercer seus direitos sobre este dado aqui.".

Atenção: A captura da sua biometria facial é uma condição obrigatória para a abertura desta conta, por exigência de segurança antifraude. Veja como exercer seus direitos sobre este dado aqui.

A obrigatoriedade não tira o direito à informação; ela exige que a informação seja ainda mais visível.

Artigo 10: As Bases do Legítimo Interesse

“Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a:

I - apoio e promoção de atividades do controlador; e

II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei.”

Matriz de Aplicabilidade do Legítimo Interesse

Inciso I - Apoio e Promoção	Inciso II - Proteção e Serviços
Conceito: Atividades que impulsionam o negócio do controlador.	Conceito: Atividades que garantem segurança ou beneficiam a prestação do serviço.
Expectativa do Titular: Faz sentido eu receber isso, já que interajo com a empresa.	Expectativa do Titular: Espero que meus dados e transações estejam seguros.
Exemplo Prático: Marketing direto para a própria base de clientes ativos (ex: enviar cupom de desconto de um produto similar ao que o cliente já comprou, sem precisar ir de novo consentimento explícito).	Exemplo Prático: Sistemas antifraude e de segurança de redes. (ex: monitorar a localização do celular durante uma compra de alto valor no cartão de crédito para bloquear fraudes).

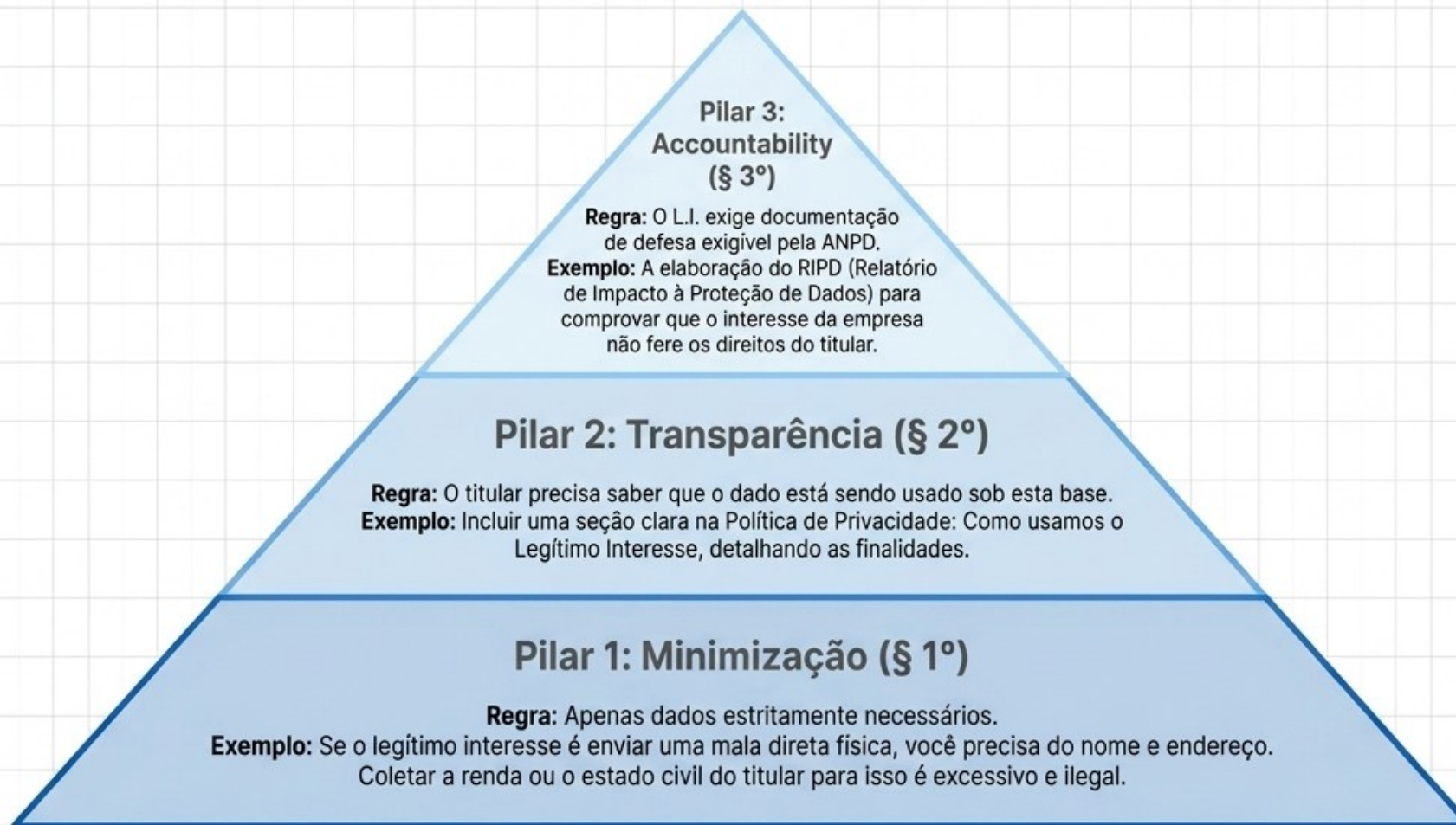
Artigo 10, § 1º a § 3º: Limites e Responsabilidades

§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados.

§ 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse.

§ 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial.

Os 3 Guardiões do Legítimo Interesse



A Balança da Conformidade: Art. 9º x Art. 10



Art. 10 - Legítimo Interesse

Permite ao Controlador tratar dados sem pedir o consentimento explícito, ganhando agilidade operacional.

Art. 9º - Transparência

Exige que o Controlador informe detalhadamente tudo o que está fazendo, mantendo o controle nas mãos do Titular.

A regra de ouro da LGPD: Utilizar o Legítimo Interesse (Art. 10) isenta a empresa de obter o Consentimento, mas jamais a isenta da Transparência Absoluta (Art. 9º).

1) Ano: 2026 Banca: IV-UFG Órgão: Prefeitura de Valparaíso de Goiás - GO
Assunto: LGPD - Livre Acesso e Informação (Art. 9º)

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o atendimento ao princípio do livre acesso exige que o titular receba informações claras e acessíveis sobre o tratamento de seus dados, incluindo as que tratam a respeito:

- A) da finalidade específica do tratamento.
- B) da identificação do titular.
- C) dos direitos do controlador.
- D) das informações de contato do titular.

GABARITO

1 - A